

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/25/4662

הצעת חוק העונשין (תיקון – ייצוא חומר הנחשב לסם מסוכן בחוץ לארץ), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 193 ב. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 193א יבוא:

"ייצוא חומר 193ב. המייצא למדינה אחרת חומר אשר ייבוא אליה הנחשב לסם מסוכן מהווה עבירת סמים לפי דיני אותה מדינה, אשר במדינה אחרת דינה מאסר שלוש שנים ומעלה, דינו – מאסר עשרים שנים."

דברי הסבר

במדינת ישראל אין איסור בחוק לייצא חומר הנחשב סם מסוכן במדינה אליה החומר מיוצא, כל עוד הוא מותר לשימוש בישראל – למשל גת הנחשב לסם מסוכן בחלק ממדינות אירופה אך מותר לשימוש בישראל.

קיימת תופעה של מפעילים ישראלים אשר משדלים צעירים מאוכלוסיות מוחלשות לייצא חומרים כאמור תמורת טובות הנאה בדמות טיסה חינם או סכום כספי סמלי. אותם צעירים מתפתים לקחת סיכון בלתי סביר ולא פעם מוצאים עצמם כלואים במדינה זרה, חסרי אונים ללא כל עזרה מאותם מפעילים, כאשר משרד החוץ המנסה לסייע להם מוגבל גם הוא ביכולתו להביא לשחרורם.

לפיכך מוצע לקבוע כי ייצוא למדינה אחרת חומר אשר ייבוא אליה מהווה עבירת סמים לפי דיני אותה מדינה אשר העונש עליה באותה מדינה הוא שלוש שנות מאסר ומעלה, היא עבירה בחוק העונשין, התשל"ז–1977, שדינה 20 שנות מאסר. כנגזרת מכך, גם שידול לביצוע עבירה כאמור תהווה עבירה, ועונשה יהיה זהה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4644).

הצעת החוק זהה לפ/25/4644 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בסיוון התשפ"ד (17.06.2024)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

